Organisation des bonds de l'État d'Israël

منظمة سندات دولة إسرائيل

L'*Organisation des bonds de l'État d'Israël* (*Israel Bonds*) est une *organisation juive* dont l'objet est, selon ses propres statuts, de « *fournir des fonds à grande échelle en vue du développement économique de l'État d'Israël, par la vente de bons (sandât) de l'État d'Israël aux États-Unis, au Canada, en Europe occidentale et dans les autres pays du monde* ». Le *but immédiat* qui présida à sa fondation, en *1951*, fut de procurer à la *Trésorerie israélienne* les *ressources financières* nécessaires pour faire face à l'*afflux* des *centaines de milliers* de *nouveaux immigrants* qui se déversaient alors sur l'*entité sioniste* au lendemain de la fondation de l'État. Cette précision, posée dès la première phrase de l'entrée, est essentielle pour comprendre la place exacte que l'organisation occupe dans le dispositif global de la *jibâya* sioniste : *Israel Bonds* n'a pas été créée pour collecter des *dons philanthropiques*, mais pour *emprunter* sur les marchés communautaires juifs occidentaux les capitaux nécessaires à l'absorption d'une vague migratoire que ni le *budget ordinaire* de l'État sioniste, ni les *fonds traditionnels* de la jibâya (le *Keren HaYesod*, le *Keren Kayemet*, l'*UJA*) ne pouvaient en eux-mêmes financer dans l'urgence. Il s'agit donc, sur le fond, d'un *instrument de dette publique* à destination de la *diaspora*, plus précisément à destination de la *diaspora américaine*.

L'*Organisation des bonds de l'État d'Israël* est, formellement et juridiquement, une *société d'investissement* (*sharika istithmâr*) qui est *gérée comme une entre-*

prise commerciale (*maṣlaḥa tijâriyya*). C'est de là que découle une *caractéristique juridique* qu'il faut conserver intacte parce qu'elle commande tout le reste : *elle n'est pas exonérée d'impôts*. Cette clause distingue d'emblée l'*Israel Bonds* de la quasi-totalité des autres instruments de la jibâya sioniste examinés dans les entrées précédentes (UJA, UIA, ZOA, Hadassah, etc.), qui bénéficient, eux, du régime fiscal des *organisations charitables* exemptées d'impôt au titre de la section 501(c)(3) du Code des impôts américain. La raison de cette différence de traitement est, dans la doctrine fiscale américaine elle-même, parfaitement cohérente : les *bons d'Israël* ne sont pas des *dons* ; ce sont des *titres de créance porteurs d'intérêt*, achetés par le souscripteur en vue d'un *remboursement* avec *rendement*. L'opération s'apparente, du point de vue strictement économique, à un *prêt à intérêt* consenti par le souscripteur à l'*État d'Israël*, et non à une *libéralité*. Or, un prêt à intérêt n'ouvre pas droit, par sa nature même, à une *déductibilité fiscale* au titre de la charité. C'est ce qui justifie que l'*Israel Bonds*, contrairement aux fonds philanthropiques de la jibâya, soit *tenue pour entreprise commerciale ordinaire* et imposée à ce titre.

L'organisation *vend les bons d'Israël* à un *taux d'intérêt* compris *entre 4 et 5 %*, dont l'*échéance de remboursement* est de *quinze ans*. Le *produit* de la vente de ces bons est *versé au ministère israélien des Finances*, où il est *incorporé au budget de développement d'Israël*. L'organisation *travaille en étroite concertation* avec le *gouvernement israélien*, lequel *l'informe du volume de ses besoins*, en particulier dans les *situations d'urgence*, et l'organisation *s'engage* alors à *collecter (jibâya) le montant* requis. Cette description, en apparence neutre, contient en réalité plusieurs traits que l'analyse massirienne tient pour décisifs. Premier trait : le *donneur d'ordre* de la levée de fonds n'est pas l'organisation elle-même, ni un quelconque conseil d'administration indépendant, mais bien le *gouvernement israélien*, qui détermine, en fonction de ses propres priorités budgétaires et de ses propres situations d'urgence, le *volume* des bons à émettre. Deuxième trait : l'organisation s'*engage* à collecter ce montant — formulation qui suggère une obligation de résultat, c'est-à-dire un dispositif de *jibâya* au plein sens du terme, et non une simple campagne de souscription dont le résultat dépendrait du libre jeu de l'offre et de la demande. Troisième trait : la *destination* du pro-

duit, à savoir le *budget de développement*, recouvre dans la pratique israélienne aussi bien des dépenses d'infrastructure civile que des dépenses d'*établissement colonial*, de *construction de villages frontaliers*, et plus largement de *territorialisation* de l'entité — ce qui signifie que le souscripteur américain qui achète un *bond* à 4 ou 5 % d'intérêt finance, sans nécessairement en avoir conscience, une politique d'établissement par substitution dont les bénéficiaires premiers sont, sur le terrain palestinien, les *colonies* et les *villages du Naḥal*.

Sur le plan strictement quantitatif, le passage donne deux chiffres qu'il faut conserver tels quels. *Premièrement*, il a été *vendu jusqu'à présent* des bons pour une valeur de *six milliards de dollars*. *Deuxièmement*, il en a été *remboursé* pour une valeur de *trois milliards de dollars*. Le rapport entre ces deux chiffres est en lui-même éclairant : la *moitié* environ du capital levé depuis 1951 a déjà été restituée aux souscripteurs, ce qui confirme que l'opération relève bien d'une *logique de dette* et non d'une logique de don, et qu'à terme l'État sioniste doit, en plus du capital, acquitter les *intérêts* contractuels de 4 à 5 %. Les *bons d'Israël* ont été *vendus dans plus de 35 pays*, mais *85 %* du total des ventes (depuis la fondation de l'organisation) ont été *écoulés aux États-Unis seuls*. La concentration géographique de la souscription confirme, une fois de plus, ce qu'établissaient déjà les entrées précédentes : la *diaspora américaine* est, et demeure, le *marché de capitaux* principal de l'État sioniste, qu'il s'agisse de dons philanthropiques ou de titres de créance ; les autres diasporas (canadienne, ouest-européenne, latino-américaine, sud-africaine, australienne) ne représentent ensemble qu'environ *15 %* du marché. L'organisation, ajoute le passage, *cible le marché américain dans son ensemble*, et *ne se limite pas aux seuls membres de la communauté juive*. Cette précision est importante, parce qu'elle ouvre l'*Israel Bonds* à une catégorie de souscripteurs qui déborde la communauté juive proprement dite : investisseurs institutionnels, fonds de pension, syndicats, municipalités, universités, congrégations chrétiennes pro-israéliennes, etc., qui placent une fraction de leur trésorerie dans des *titres israéliens* non au titre d'une appartenance ethnico-religieuse, mais au titre d'un placement financier classique assorti d'une dimension politique implicite (soutien à l'État d'Israël).

L'*Israel Bonds* occupe donc, dans le dispositif global de la jibâya sioniste, une *position singulière* qu'il convient de souligner. Elle *n'est pas*, juridiquement, une organisation philanthropique ; elle *n'est pas* non plus, opérationnellement, une simple banque commerciale ; elle *est*, dans une formulation que le passage source résume avec exactitude, une *société d'investissement gérée comme entreprise commerciale* et placée au service d'un *État étranger*, l'État d'Israël, dont elle finance le *budget de développement* par voie d'*emprunt obligataire* sur les *marchés communautaires*, principalement *américains*. Cette position hybride — entre le titre de créance ordinaire, l'instrument de politique étrangère, et l'outil de mobilisation communautaire — la rend particulièrement difficile à assimiler aux catégories ordinaires du droit fiscal et du droit financier ; et c'est sans doute pour cette raison que les législateurs américains ont choisi, dès l'origine, de la traiter selon le régime de droit commun, c'est-à-dire *sans exonération d'impôts*, à la différence des autres instruments de la jibâya. Cette singularité juridique, conservée par Massiri, doit être conservée par toute traduction fidèle de l'entrée.

New Israel Fund — الصندوق الإسرائيلي الجديد

Le *New Israel Fund* (*al-Ṣundûq al-Isrâ'îlî al-Jadîd*) a été *fondé en 1979*. Il est, contrairement à l'*Israel Bonds* dont il vient d'être question, *exonéré d'impôts* au titre du régime fiscal américain des organisations charitables. Ce *Fonds* représente une *tentative*, conduite par les *éléments critiques modérés* (*al-ʿanâṣir al-nâqida al-muʿtadila*) à l'*intérieur du mouvement sioniste*, en vue de *se doter d'un réseau de dons particulier* (*shabaka tabarruʿât khâṣṣa*), distinct des grands réseaux centraux de la jibâya (UJA, UIA, Keren HaYesod, etc.), et destiné à *financer les groupements aux orientations politiques apparentées* qui opèrent à *l'intérieur d'Israël*. Cette définition condense en une seule phrase l'identité particulière du *NIF*, qu'il faut maintenant déplier : il s'agit d'un *fonds parallèle*, créé par et pour des *sionistes critiques*, qui acceptent le cadre général du sionisme mais en contestent certaines orientations majoritaires (en particulier celles du *Likoud* et de la *droite religieuse*), et qui souhaitent disposer de leurs *propres canaux de financement* pour soutenir, en Israël, les *associations* qui partagent

leurs orientations politiques (associations de défense des droits civils, mouvements pacifistes, associations féministes, associations religieuses progressistes, associations de coexistence judéo-arabe à l'intérieur de la *Ligne verte*, etc.).

Une *clause* géographique précise structure l'activité du Fonds : le *NIF ne finance aucune activité sioniste hors de la Ligne verte* (*al-Khaṭṭ al-Akhḍar*), c'est-à-dire qu'il s'interdit de financer les *colonies* situées dans les *territoires occupés en 1967* (Cisjordanie, Gaza, Golan, Jérusalem-Est). Cette clause est cardinale, parce qu'elle inscrit le *NIF* dans une position politique très précise : acceptation de l'État d'Israël à l'intérieur de ses frontières d'avant-juin 1967, refus de cautionner financièrement l'expansion territoriale post-1967. Le Fonds *envoie des crédits* à des organisations telles que l'*Association for Civil Rights in Israel* (*ACRI*, *hay'at al-ḥuqûq al-madaniyya fî Isrâ'îl*), la grande association israélienne de défense des libertés publiques et des droits civiques, qui mène des contentieux devant la Cour suprême israélienne en matière de discrimination, de torture, de détention administrative, de droits des minorités arabes israéliennes et palestiniennes, etc. Et le *Fonds soutient également* le mouvement *Peace Now* (*Shalom Akhshav*, *jamâʿat al-Salâm al-Ân*), c'est-à-dire le principal mouvement pacifiste israélien né en mars 1978, qui plaide pour un règlement négocié du conflit israélo-arabe, pour le retrait des territoires occupés, et pour le démantèlement des colonies. Le fait que *Peace Now soit soutenue par le NIF* est une donnée à conserver intégralement dans la traduction, parce qu'elle inscrit explicitement, dans la doctrine massirienne, l'articulation entre la dissidence sioniste interne (sionistes de gauche) et son *relais financier diasporique* (le NIF) — articulation par laquelle la dissidence intra-israélienne est, en réalité, alimentée depuis la *diaspora occidentale*, et notamment depuis la *diaspora américaine*.

Le *NIF*, ajoute le passage, peut être considéré (*yumkin al-naẓar ilayhi*) comme l'*équivalent*, ou l'*homologue*, de l'*UJA* (*al-Jibâya al-Yahûdiyya al-Muwaḥḥada*) — c'est-à-dire de l'« *Appel juif unifié* », principal organisme central de la jibâya sioniste classique — *pour les associations qui tentent d'esquiver le sionisme* (*al-jamʿiyyât allatî tuḥâwilu al-tamalluṣ min al-Ṣahyûniyya*), telles que la *New Jewish Agenda* (*al-Ajinda al-Yahûdiyya al-Jadîda*). Cette formulation, qui doit

être restituée fidèlement, est extraordinairement chargée : elle fait du *NIF* non pas exactement un *antisioniste*, ni même un *postsioniste* au sens académique du terme, mais un *homologue de l'UJA* — c'est-à-dire un opérateur de *jibâya* de même type structurel — au service de groupements qui, eux, *tentent de s'esquiver* du sionisme, ou plus exactement d'en *évader* les attaches contraignantes (*tamalluṣ*, terme qui signifie en arabe « se dégager », « se faufiler hors de », « éluder »). La *New Jewish Agenda*, association juive américaine de gauche fondée en 1980 et active jusqu'au début des années 1990, défendait des positions explicitement critiques à l'égard de l'occupation israélienne, en faveur des droits des Palestiniens, en faveur du désarmement nucléaire, en faveur des droits des minorités sexuelles, etc. ; elle constituait, sur le sol américain, l'un des principaux foyers d'expression d'un *judaïsme progressiste* qui ne se reconnaissait plus dans la politique du *Likoud* ni dans la rhétorique des grandes organisations centrales de la jibâya. Faire du *NIF* son équivalent, dans l'ordre du financement, c'est dire que la *jibâya*, comme dispositif structurel de levée de fonds communautaires, peut se mettre au service de finalités politiques très diverses, y compris de finalités explicitement critiques à l'égard du sionisme dominant.

Cette caractérisation appelle, dans la doctrine massirienne d'ensemble, plusieurs remarques. Première remarque : le *NIF*, en tant qu'*homologue de l'UJA* pour les groupes *en évasion du sionisme*, atteste que le mouvement sioniste, dans la diaspora américaine, n'est pas un bloc monolithique, mais une *configuration plurielle*, où coexistent une *orthodoxie centrale* (incarnée par la *Conférence des présidents*, l'*AIPAC*, la *ZOA*, l'*UJA*, l'*UIA*, l'*ADL*, etc.) et des *marges critiques* (incarnées par le *NIF*, *Peace Now*, la *New Jewish Agenda*, et plus tard *J Street*, *Americans for Peace Now*, etc.). Deuxième remarque : la coexistence de ces deux pôles n'est pas une contradiction mais bien une *division du travail* dans la jibâya communautaire ; chaque pôle s'adresse à un segment différent de la diaspora, et chaque pôle finance un segment différent des forces politiques opérant à l'intérieur d'Israël. Le pôle central finance majoritairement les institutions *établies* (Agence juive, ministères, colonies parfois, programmes d'absorption d'*aliyah*, etc.) ; le pôle critique finance les *contre-pouvoirs intérieurs* (ACRI, Peace Now, B'Tselem ultérieurement, etc.). Troisième remarque : la *clause géographique* du

NIF (interdiction de financer hors de la Ligne verte) est l'expression matérielle de la position politique du Fonds ; elle articule une *frontière éthique et financière* qui, dans la doctrine massirienne, n'efface pas la nature sioniste du Fonds (puisque celui-ci finance bien des *activités à l'intérieur d'Israël*, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entité issue de la colonisation sioniste de 1948), mais qui en limite l'extension aux *frontières d'avant 1967*. Le *NIF* est donc un *sionisme de gauche*, « modéré », qui accepte le fait accompli de 1948 mais refuse l'extension territoriale de 1967 ; il n'est, dans la perspective de l'auteur, ni antisioniste ni postsioniste au sens fort, mais bien *sioniste critique modéré*.

Reste à expliciter ce que signifie, dans la formulation massirienne, le terme *tamalluṣ* (« évasion », « esquive ») appliqué au sionisme. Lorsque l'auteur dit que la *New Jewish Agenda* et les associations qui lui sont semblables *tentent d'esquiver le sionisme*, il ne suggère pas qu'elles le rejettent frontalement, ni qu'elles le combattent ouvertement ; il suggère qu'elles s'efforcent de *se dégager* de ses contraintes les plus visibles (alignement automatique sur les politiques du gouvernement israélien, soutien sans condition à toutes les guerres israéliennes, soutien à l'expansion territoriale, etc.) tout en conservant, sur l'essentiel, le cadre identitaire et institutionnel sioniste. C'est précisément cette *évasion partielle*, cette *esquive doctrinale*, que le *NIF* rend financièrement viable, en fournissant aux associations concernées un *canal de jibâya alternatif* qui leur épargne d'avoir à passer par les grands réseaux centraux où leur dissidence ne serait pas tolérée. C'est en ce sens, et en ce sens seulement, que le *NIF* est l'*homologue de l'UJA pour les groupes échappant au sionisme* (orthodoxe) : il fait, pour eux, ce que l'UJA fait pour le sionisme central — il *collecte*, et il *redistribue*.

Ainsi se referme cette double entrée. L'*Israel Bonds*, fondée en 1951 sous la forme d'une société d'investissement gérée comme entreprise commerciale et de ce fait *non exonérée d'impôts*, vend des bons à 4-5 % d'intérêt, remboursables à quinze ans, dont le produit est versé au *ministère israélien des Finances* et incorporé au *budget de développement d'Israël* ; à ce jour, six milliards de dollars de bons ont été vendus, dont trois milliards déjà remboursés ; les ventes se font dans plus de 35 pays, mais 85 % proviennent des seuls États-Unis, et l'organisa-

tion cible le *marché américain dans son ensemble* et non les seuls membres de la communauté juive. Le *New Israel Fund*, fondé en 1979 et exonéré d'impôts, constitue le réseau de dons particulier des *éléments critiques modérés* du mouvement sioniste, finance des associations à l'intérieur d'Israël (à l'exclusion de toute activité hors de la Ligne verte), envoie des crédits à l'*ACRI*, soutient *Peace Now*, et constitue l'*homologue de l'UJA pour les associations qui tentent d'esquiver le sionisme*, telles la *New Jewish Agenda*. La conjonction de ces deux entrées, dans l'économie générale de la *Mawsûʿa*, a une portée structurelle : elle montre que le dispositif sioniste de jibâya combine, à la fois, des instruments de *dette commerciale* (Israel Bonds) et des instruments de *don philanthropique* (NIF, UJA, UIA), des instruments *orthodoxes* alignés sur le gouvernement israélien et des instruments *critiques modérés* qui servent de canal aux dissidences internes ; et que cette pluralité instrumentale est précisément ce qui assure, dans la durée, la résilience du dispositif d'ensemble face aux variations conjoncturelles du sentiment communautaire diasporique.